

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4681/2541

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
นาย อุกฤษณ์ ศรี เมือง กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 124

เมื่อเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่โจทก์อ้างส่งต่อศาล จำเลยไม่คัดค้าน อีกทั้งจำเลยยังได้เบิกความยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าว ดังนี้ศาลย่อมรับฟังลายมือชื่อของจำเลยในเอกสารดังกล่าวเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของผู้ค้าประกันที่พิพาทได้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(1)

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้กู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยจำนวน 20,000 บาท จากโจทก์ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเสร็จภายใน 2 ปี โดยแบ่งชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 1,085 บาท งวดสุดท้ายชำระ 1,250.42 บาท หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาจำเลยที่ 1 ยอมชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ของต้นเงินที่ค้างชำระจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดที่ 8 ถึงงวดที่ 21 โดยงวดที่ 8 ชำระหนี้เพียงบางส่วน ค้างชำระต้นเงิน

13,812.46 บาทรวมดอกเบี้ยยและค่าปรับถึงวันฟ้องเป็นเงิน 46,245.67 บาท ขอให้  
บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 46,245.67 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี และค่าปรับอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 13,812.46 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่เคยค้ำประกันการกู้ยืมเงินของจำเลยที่ 1 สัญญาค้ำประกันเป็นเอกสารปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 13,812.46 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 เมษายน 2531จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังและนำเอาลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 ในสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการตามเอกสารหมายเลข 19 มาเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 ในสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 4 เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นั้น เห็นว่าเรื่องนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงต้องกันมาว่าเมื่อโจทก์อ้างส่งสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของจำเลยที่ 3ตามเอกสารหมายเลข 19 จำเลยที่ 3 มิได้คัดค้าน อีกทั้งยังได้เบิกความยอมรับว่า เอกสารหมายเลข 19 เป็นสำเนาบัตรประจำตัว

ข้าราชการของจำเลยที่ 3 และลายมือชื่อในบัตรประจำตัวข้าราชการดังกล่าวก็เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของจำเลยที่ 3 ด้วย ศาลฎีกาจึงต้องถือตามข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาดังกล่าว ฉะนั้นเมื่อเอกสารหมายเลข 19 เป็นพยานเอกสารที่โจทก์อ้างส่งต่อศาล โดยจำเลยที่ 3 ไม่คัดค้าน อีกทั้งยังได้เบิกความยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าว ศาลย่อมรับฟังลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 ในเอกสารดังกล่าวเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของผู้คำประกันตามเอกสารหมายเลข 4 ได้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(1) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ระพีณ บุญสิทธิ-สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ